

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5185/2556

พนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายอานัน แก้วศรีศักดิ์ดา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192

พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 64

โจทก์บรรยายฟ้องระบุว่า จำเลยกับพวกร่วมกันซ่อนเร้น ช่วยเหลือหรือช่วย
ด้วยประการใด ๆ แก่คนต่างด้าว โดยให้ที่พำนักพักพิงที่หลบซ่อน ก่อนนำขึ้นรถยนต์
กระบะเพื่อขนพาคนต่างด้าวจากบ้านทุ่งมะกอก ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปส่งที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้
เพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุม เป็นการบรรยายถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่า
จำเลยได้กระทำความผิดครบองค์ประกอบความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง
พ.ศ.2522 มาตรา 64 แล้ว ส่วนข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ความว่า จำเลยขั้บรถยนต์
โดยสารพาคนต่างด้าวจำนวน 7 คน ไปส่งที่สวนมะม่วงของ ป. เพื่อรอส่งต่อไปยัง
จังหวัดเชียงใหม่ ก็ถือเป็นการกระทำที่เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือหรือช่วยด้วย
ประการใด ๆ ตามองค์ประกอบบทบัญญัติดังกล่าว หากใช่เป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่โจทก์
มิได้กล่าวในฟ้องและไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษ อันจะต้องห้ามตาม
ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคหนึ่งและวรรคสี่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
มาตรา 4, 64 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ.2522 มาตรา 64 (ที่ถูกริบ 64 วรรคหนึ่ง) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
83 จำคุก 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังเป็นยุติได้ว่า วันที่ 7 มิถุนายน
2548 เวลากลางวัน จำเลยขับรถรับจ้างส่งผู้โดยสารจากท่ารถตลาดสดเทศบาล
เมืองแม่ฮ่องสอนไปบ้านกลาง ระหว่างทางผ่านบ้านทุ่งมะกอก มีผู้โดยสารเป็นคน
ต่างด้าวลงจากรถ ต่อมาเวลา 23.30 นาฬิกา จำเลยกมล ปลัดอำเภอเมือง
แม่ฮ่องสอนกับพวกจับกุมนายธรรมและนายสมจิตรได้ที่กระท่อมในสวนมะม่วงของ
นายประกอบที่บ้านทุ่งมะกอก และจับกุมคนต่างด้าวจำนวน 10 คน ได้ในสวนดัง
กล่าว

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่า การกระทำของจำเลย
ตามที่โจทก์นำสืบ เป็นข้อเท็จจริงที่โจทก์มิได้กล่าวในฟ้อง และไม่ใช้เป็นเรื่องที่โจทก์
ประสงค์ให้ลงโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรค
หนึ่ง และวรรคสี่ หรือไม่ โดยโจทก์บรรยายฟ้องระบุว่า จำเลยกับพวกร่วมกันซ่อน

เร็น ช่วยเหลือหรือช่วยด้วยประการใด ๆ แก่คนต่างด้าว โดยให้ที่พำนักพักพิง ที่หลบ
ซ่อน ก่อนนำขึ้นรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บธ 9277 เชียงใหม่ เพื่อขนพา
คนต่างด้าวจากบ้านทุ่งมะกอก ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ไปส่งที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้คนต่างด้าวดัง
กล่าวพ้นจากการจับกุม เห็นว่า ฟ้องโจทก์ได้บรรยายการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่า
จำเลยได้กระทำความผิดครบองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ.2522 มาตรา 64 แล้ว ส่วนข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ความว่า จำเลยขับรถยนต์
โดยสารพาคนต่างด้าว จำนวน 7 คน ไปส่งที่สวนมะม่วงของนายประกอบเพื่อรอส่ง
ต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ก็ถือเป็นการกระทำที่เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือหรือ
ช่วยด้วยประการใด ๆ ตามองค์ประกอบของบทบัญญัติดังกล่าว หากใช้เป็นเรื่องข้อ
เท็จจริงที่โจทก์มิได้กล่าวในฟ้องและไม่ใช้เป็นเรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษ อันจะ
ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคหนึ่งและ
วรรคสี่ ดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 วินิจฉัยไม่ ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น...

พิพากษายืน

(อดีศักดิ์ ปัตรวลี-ชาติชาย อัครวิบูลย์-สมชาติ ธัญญาวิณิชกุล)

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน - นายป้อมเพชร ไชยญาติ

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 - นายราเชนทร์ วัชรพงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ401/2549หมายเหตุ

ต้น